

406.13

RESOLUCION METROPOLITANA No.

POR MEDIO DE LA CUAL SE RESUELVE UNA SOLICITUD DE REVOCATORIA DIRECTA PRESENTADA POR LA COMUNIDAD USUARIA DE LA RUTA 3, DENOMINADA: ESTUDIANTES – LOS ANDES”, SERVIDA POR LA COOPERATIVA TRANSPORTADORA DEL ATLANTICO LTDA “COOTRANTICO”, IDENTIFICADA CON EL NIT 890.103.260-0. Y SE DECLARA UNA PERDIDA DE EJECUTORIA DE UN ACTO ADMINISTRATIVO.

El Director del Área Metropolitana De Barranquilla, en ejercicio de sus facultades legales, en particular las conferidas por las leyes 105 de 1993, 336 de 1996, 1625 de 2013 y las conferidas por el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo en su artículo 93., Y

CONSIDERANDO

Que el Área Metropolitana de Barranquilla, ha sido formalmente constituida, como Autoridad de Transporte Colectivo y Masivo para la jurisdicción de los Municipios de Soledad, Galapa, Puerto Colombia, Malambo y el Distrito de Barranquilla, cuyas Alcaldías a través de los ACUERDOS METROPOLITANOS No.013-01 de 2001; 007 de 2002 y 004 de 2003, definieron como hecho cierto, el Transporte Público en el Área Metropolitana.

Que de conformidad con lo previsto en el Artículo 24 de la Carta política, dispuso que todo colombiano tiene derecho a circular libremente en el Territorio Nacional, pero subordinado a las limitaciones y reglamentaciones emanadas de la Ley y de las Autoridades Administrativas Competentes.

Que son fines esenciales del Estado, servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución.

Que la Constitución Política establece que las autoridades de la República están instituidas para proteger a todas las personas en su vida, honra, bienes, creencias, derechos y demás libertades y para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado.

Que la función administrativa del Estado se desarrolla con fundamento en los principios Constitucionales de eficiencia, eficacia y transparencia siempre en garantía del interés general.

Que conforme al artículo 334 de la Constitución Nacional *“La dirección general de la economía estará a cargo del Estado. Este intervendrá por mandato de la ley, en la explotación de los recursos naturales, en el uso del suelo, en la producción, distribución, utilización y consumo de los bienes, y en los servicios públicos y privados, para racionalizar la economía con el fin de conseguir el mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes, la distribución equitativa de las oportunidades y los beneficios del desarrollo y la preservación de un ambiente sano (...).”*

Que de acuerdo a lo establecido por el numeral 1 literal c) del artículo 3º de la Ley 105 de 1993 uno de los principios del Transporte Público es el acceso al transporte, exigiéndose a las autoridades competentes el diseño y ejecución de políticas dirigidas a fomentar el uso de los medios de transporte, racionalizando los equipos apropiados de acuerdo con la demanda, y propendiendo por el uso de medios de transporte masivo.

Que conforme a lo establecido por el numeral 2 del artículo 3 ibídem *“La operación del transporte público en Colombia es un servicio público bajo la regulación del Estado, quien ejercerá el control y la vigilancia necesaria para su adecuada prestación, en condiciones de calidad, oportunidad y seguridad.(...)”*

Que el legislador del momento al expedir la Ley 105 de 1993 constituye la conformación del Sector Transporte y del Sistema Nacional de Transporte determinado los organismos rectores

RESOLUCION METROPOLITANA No.

POR MEDIO DE LA CUAL SE RESUELVE UNA SOLICITUD DE REVOCATORIA DIRECTA PRESENTADA POR LA COMUNIDAD USUARIA DE LA RUTA 3, DENOMINADA: ESTUDIANTES – LOS ANDES”, SERVIDA POR LA COOPERATIVA TRANSPORTADORA DEL ATLANTICO LTDA “COOTRANTICO”, IDENTIFICADA CON EL NIT 890.103.260-0. Y SE DECLARA UNA PERDIDA DE EJECUTORIA DE UN ACTO ADMINISTRATIVO.

competentes en la materia, estableciendo su naturaleza, control, regulación y vigilancia, buscando dentro de la libre circulación lo que podía ser una vía de solución a la problemática de la congestión del Estado de preferir el servicio particular en el uso de la infraestructura del transporte indispensable para que hayan propósitos, objetivos, metas, prioridades y estrategias correctamente definidas y coherentemente coordinadas, para que habiéndose convertido la planeación del transporte y la infraestructura en una obligación legal y en un componente del plan Nacional de Desarrollo, tanto de los planes de la Nación como de las entidades territoriales y Distritales se constituyan en modelos que demuestran una técnica depurada y contempla las necesidades reales en la prestación del servicio público de pasajeros, conforme a los principios y preceptos legales para la interpretación y ejecución del mandato legal.

Que el artículo 3º de la ley 336 de 1996 preceptúa que en la regulación del transporte público las autoridades competentes deben exigir y verificar las condiciones de seguridad, comodidad y accesibilidad requeridas, que garanticen a los habitantes la eficiente prestación del servicio básico y de los demás niveles que se establezcan al interior de cada modo, dándole prioridad a la utilización de medios de transporte masivo.

Que teniendo en cuenta lo establecido en el artículo 4 de la Ley antes mencionada *“El transporte gozará de la especial protección estatal y estará sometido a las condiciones y beneficios establecidos por las disposiciones reguladoras de la materia, las que se incluirán en el Plan Nacional de Desarrollo, y como servicio público continuará bajo la dirección, regulación y control del Estado, sin perjuicio de que su prestación pueda serle encomendada a los particulares.”*

Que conforme al artículo 5º de la Ley 336 de 1996, el carácter de servicio público esencial bajo la regulación del Estado que la ley le otorga a la operación de las empresas de transporte público, implica la prelación del interés general sobre el particular, especialmente en cuanto a la garantía de la prestación del servicio y a la protección de los usuarios, conforme a los derechos y obligaciones que señale el reglamento para cada modo.

Que conforme a lo establecido en el artículo 8º de la Ley 336 de 1996, *“las autoridades que conforman el sector y el sistema de transporte serán las encargadas de la organización, vigilancia y control de la actividad transportadora dentro de su jurisdicción”.*

Que el otorgamiento de permisos o contratos de concesión a operadores de transporte público a particulares no genera derechos especiales, diferentes a los estipulados en los contratos o permisos.

Que el Gobierno Nacional a través del Ministerio de Transporte o sus organismos adscritos, estableció las condiciones para el otorgamiento de rutas para cada modo de transporte, teniendo en cuenta los estudios técnicos que se elaboren con énfasis en las características de la demanda y la oferta.

Que la Ley 336 de diciembre 20 de 1.996 en su artículo 6º preceptúa: *“Por actividad transportadora se entiende un conjunto organizado de operaciones a ejecutar el traslado de*

RESOLUCION METROPOLITANA No.

POR MEDIO DE LA CUAL SE RESUELVE UNA SOLICITUD DE REVOCATORIA DIRECTA PRESENTADA POR LA COMUNIDAD USUARIA DE LA RUTA 3, DENOMINADA: ESTUDIANTES – LOS ANDES”, SERVIDA POR LA COOPERATIVA TRANSPORTADORA DEL ATLANTICO LTDA “COOTRANTICO”, IDENTIFICADA CON EL NIT 890.103.260-0. Y SE DECLARA UNA PERDIDA DE EJECUTORIA DE UN ACTO ADMINISTRATIVO.

personas o cosas, separada o conjuntamente de un lugar a otro, utilizando uno o varios Modos, de conformidad con las autoridades expedidas por las autoridades competentes basadas en los Reglamentos del Gobierno Nacional...”

Que el artículo 8° ibídem bajo la suprema dirección y tutela administrativa del gobierno nacional a través del Ministerio de Transporte, las autoridades que conforman el Sector y el Sistema de transporte serán las encargadas de la organización, vigilancia y control de la actividad transportadora dentro de su jurisdicción y ejercerán sus funciones con base en los criterios de colaboración y armonía propios de su permanencia al orden estatal.

Que conforme a lo establecido por el artículo 17 de la ley 336 de 1996 “El permiso para la prestación del servicio en áreas de operación, rutas y horarios o frecuencias de despacho, estará sometido a las condiciones de regulación o de libertad que para su prestación se establezcan en los reglamentos correspondientes. En el transporte de pasajeros será la autoridad competente la que determine la demanda existente o potencial, según el caso para adoptar las medidas conducentes a satisfacer las necesidades de movilización.”

Que de acuerdo con el artículo 18 de la ley 336 de 1996, el permiso para prestar el servicio público de transporte es revocable, y obliga a su beneficiario a cumplir lo autorizado bajo las condiciones en él establecidas; a su vez, conforme al numeral 5° del artículo 3° de la Ley 105 de 1993 establece que el otorgamiento de permisos o contratos de concesión a operadores de transporte público particulares, no genera derechos especiales diferentes a los estipulados en dichos contratos o permisos.

Que conforme a lo establecido por el artículo 9 del Decreto 170 de 2001 “La prestación del servicio de transporte metropolitano distrital y/o municipal será de carácter regulado. La autoridad competente definirá previamente las condiciones de prestación del servicio conforme a las reglas señaladas en la presente Resolución.”

Que conforme a lo establecido por el artículo 11 del Decreto 170 de 2001 “La inspección, vigilancia y control de la prestación del servicio estará a cargo de los Alcaldes Metropolitanos, Distritales y/o Municipales según el caso, o de las autoridades a las que se les haya encomendado la función.”

Que el Decreto 170 de 2001 en su artículo 34 reza: “**REESTRUCTURACIÓN DEL SERVICIO.** La autoridad competente podrá en cualquier tiempo, cuando las necesidades de los usuarios lo exijan, reestructurar oficiosamente el servicio, el cual se sustentará con un estudio técnico en condiciones normales de demanda.” Normatividad que faculta con toda claridad a la autoridad de transporte para revocar los permisos otorgados y para reestructurar de oficio el servicio, siempre que existan estudios de carácter técnico que demuestren la necesidad de ello en función de organizar el transporte de la ciudad”.

Que frente a la potestad del Estado de modificar las autorizaciones de habilitación y rutas la Honorable Corte Constitucional en Sentencia C-147/97 consideró “Con base en lo expuesto, no puede considerarse que el otorgamiento de licencias de funcionamiento para operar el servicio público de transporte genere derechos adquiridos a favor de los operadores de dicho servicio, entendiendo como tales -lo ha dicho la Corte- aquellos que “se entienden incorporados válida y definitivamente o pertenecen al patrimonio de una persona”. Se trata simplemente de derechos

RESOLUCION METROPOLITANA No.

POR MEDIO DE LA CUAL SE RESUELVE UNA SOLICITUD DE REVOCATORIA DIRECTA PRESENTADA POR LA COMUNIDAD USUARIA DE LA RUTA 3, DENOMINADA: ESTUDIANTES – LOS ANDES”, SERVIDA POR LA COOPERATIVA TRANSPORTADORA DEL ATLANTICO LTDA “COOTRANTICO”, IDENTIFICADA CON EL NIT 890.103.260-0. Y SE DECLARA UNA PERDIDA DE EJECUTORIA DE UN ACTO ADMINISTRATIVO.

temporales de operación, sujetos a las nuevas condiciones y modificaciones que se deriven de la regulación legal y reglamentaria, que busca, en todo caso, coordinarlos con los derechos e intereses de la comunidad; ello, como ya se ha explicado, encuentra respaldo constitucional en los principios fundantes y fines esenciales del Estado, como lo son la prevalencia del interés general y el bienestar y mejoramiento de la calidad de vida de la población (arts. 1°, 2° y 366 C.P.)”

Que respecto de las competencias y funciones asignadas a las Autoridades de transporte, reitera la Honorable Corte Constitucional en sentencia T- 26 del veintiséis (26) de enero de dos mil seis (2006), acumulada en los expedientes T-1178940 y T-1180572, con ponencia del honorable Magistrado ALFREDO BELTRÁN SIERRA, lo siguiente:

“Por las mismas razones constitucionales, el Estado Colombiano interviene en la industria del transporte como suprema autoridad y, en tal virtud, surge para la administración gozar de ciertos derechos y prerrogativas, con el fin de lograr la prevalencia del interés general en esta materia.”. En la misma sentencia se resumieron estos conceptos así:

“En estos casos, al igual que ocurre en el contrato estatal de concesión de servicios públicos, la administración goza de ciertos derechos y prerrogativas ante los beneficiarios de las mismas como son, entre otros: 1) el derecho a introducir las modificaciones que considere necesarias para obtener una mejor organización y funcionamiento del servicio; 2) el derecho a exigir al operador del servicio la adaptación del mismo a las nuevas demandas o conveniencias para los usuarios; 3) la vigilancia y control sobre la actividad desarrollada, lo cual se justifica por el interés público que aquella involucra, y que, finalmente, origina el otorgamiento de la licencia; 4) el derecho a exigir al operador del servicio el cumplimiento debido del mismo, 5) el derecho a revocar la licencia de funcionamiento antes de cumplirse el plazo estipulado, por razones de interés público o por circunstancias previamente definidas en la Constitución, la Ley o los reglamentos” (ibídem) (se subraya).

Alternativas de servicio que tienen un procedimiento previamente establecido en la normatividad por lo que a la administración pública para cumplir a cabalidad con el principio de legalidad al expedir los actos propios de su razón de ser, le corresponde encausar su actividad por los caminos que garanticen entre otros los derechos de los asociados, frente a las administración. Por ello la necesidad de cumplir con el procedimiento administrativo, el cual es la herramienta más idónea para asegurar la ausencia de arbitrariedad en el obrar de la administración.

Que el Área Metropolitana de Barranquilla expidió la Resolución 051 de 2010 *“Por medio del cual se establecen criterios generales para la reorganización del transporte público colectivo en el Distrito de Barranquilla y su Área Metropolitana”*

Que conforme a lo establecido en el artículo 10 de la Resolución 051 de 2010, *“La autoridad de transporte competente deberá oficiosamente, sustentado en los respectivos estudios técnicos, reestructurar el servicio, respetando los criterios de equidad y proporcionalidad de las empresas en el mercado.*

Que la reorganización del servicio implica: suprimir, modificar, recortar, fusionar, empalmar o prolongar las actuales rutas, sin que para ello existan limitaciones de longitud, recorrido y/o nivel de servicio. Así mismo, modificar las frecuencias, horarios y clase, capacidad transportadora y número de vehículos”.

RESOLUCION METROPOLITANA No.

POR MEDIO DE LA CUAL SE RESUELVE UNA SOLICITUD DE REVOCATORIA DIRECTA PRESENTADA POR LA COMUNIDAD USUARIA DE LA RUTA 3, DENOMINADA: ESTUDIANTES – LOS ANDES”, SERVIDA POR LA COOPERATIVA TRANSPORTADORA DEL ATLANTICO LTDA “COOTRANTICO”, IDENTIFICADA CON EL NIT 890.103.260-0. Y SE DECLARA UNA PERDIDA DE EJECUTORIA DE UN ACTO ADMINISTRATIVO.

Que conforme a lo establecido por el artículo 5 de la Resolución 051 de 2010 “La reducción en la capacidad transportadora de las empresas que prestan el servicio de transporte público colectivo en el Área Metropolitana de Barranquilla sufrirá una reducción basada en los estudios técnicos que lo justifiquen, en los casos que la empresa pierda vigencia uno o varios servicios en razón de lo dispuesto en el artículo 2 de la presente Resolución, se reestructuren los servicios y requiera una flota menor.”

Que conforme a lo establecido en el artículo 9 de la Resolución 051 de 2010, “Todas las medidas que conducen a mejorar la prestación del servicio de transporte en la ciudad por la implantación del Sistema de Transporte Masivo Transmetro están fundamentadas en el modelo de transporte construido a partir del estudio denominado “Investigación Aplicada en Gestión y Modelación del Sistema de Transporte y Medio Ambiente Urbano para el Diseño de Rutas que permitan Integrar el Transporte Colectivo con el Transporte Masivo para Mejorar las Condiciones de Operación del Sistema Colectivo del Distrito de Barranquilla y del Área Metropolitana” realizado por la Universidad del Norte, el cual recopiló la información necesaria para la planificación del transporte en el Área Metropolitana. Dicho informe será debidamente socializado y será la base para la construcción del escenario técnico final de reorganización de rutas, el servirá para la evaluación de las propuestas a que tienen derecho los transportistas.” cumpliendo lo establecido en el artículo 27 y 34 del Decreto 170 de 2001.

Que el Área Metropolitana de Barranquilla a través de la Resolución No. 330 – 10 calendada el 12 de julio del 2010, decidió en su parte resolutive lo siguiente:

“ARTÍCULO PRIMERO. REVOCAR el permiso de operación de la ruta denominada RUTA 3 ESTUDIANTES- LOS ANDES, prestada por COOPERATIVA TRANSPORTADORA DEL ATLANTICO LTDA. - -COOTR.ANTICO”, de conformidad con lo establecido en la Resolución 051 de 2010, documento CONPES 3538 de 2008, el Estudio denominado “Investigación Aplicada en Gestión y Modelación del Sistema de Transporte y Medio Ambiente Urbano para el Diseño de Rutas que permitan integrar el Transporte Colectivo con el Transporte Masivo para mejorar las condiciones de operación del Sistema Colectivo del Distrito ore Barranquilla y del Área Metropolitana.

ARTICULO SEGUNDO: La ruta denominada RUTA 3 ESTUDIANTES- LOS ANDES, prestada por la COOPERATIVA TRANSPORTADORA DEL ATLANTICO LTDA. - “COOTRANTICO” perderá su vigencia una vez entre en operación el sistema de Transporte Masivo Transmetro: decisión que una vez notificada y debidamente ejecutoriada le impone la obligación al representante legal de la misma de suspender la prestación riel servicio de la ruta descrita a continuación de acuerdo con el cronograma de implantación del sistema, situación que será comunicada por el Área Metropolitana de Barranquilla.”

Que la comunidad usuaria de la Ruta 3, denominada: Estudiantes – Los Andes, servida por la Cooperativa Transportadora del Atlántico – Cootrantico- presentó solicitud de Revocación Directa contra la Resolución No. 330 – 10, argumentando que no se ha cumplido la condición establecida en la citada resolución, mediante el radicado interno 5213 del 27 de septiembre de 2013.

RESOLUCION METROPOLITANA No.

POR MEDIO DE LA CUAL SE RESUELVE UNA SOLICITUD DE REVOCATORIA DIRECTA PRESENTADA POR LA COMUNIDAD USUARIA DE LA RUTA 3, DENOMINADA: ESTUDIANTES – LOS ANDES”, SERVIDA POR LA COOPERATIVA TRANSPORTADORA DEL ATLANTICO LTDA “COOTRANTICO”, IDENTIFICADA CON EL NIT 890.103.260-0. Y SE DECLARA UNA PERDIDA DE EJECUTORIA DE UN ACTO ADMINISTRATIVO.

Que analizado y revisado el escenario inicial que sirvió de fundamento a la Resolución 330 de 2010, y vigente en Octubre de 2013, con el cual se calcularon los traslajos para las rutas con alta incidencia sobre el sistema masivo no contempla actualmente la operación de las rutas:

CODIGO	EMPRESA	SERVICIO	DESCRIPCION	MOTIVO
3501	TRANSMETRO	R30	TRONCOALIMENTADOR - HIPODROMO - JOE ARROYO	SUSPENDIDA
3501_1	TRANSMETRO	H30	TRONCOALIMENTADOR - JOE ARROYO – HIPODROMO	SUSPENDIDA
3504	TRANSMETRO	B30	TRONCOALIMENTADOR - CORDIALIDAD – BARRANQUILLITA	SIN OPERAR
3504_1	TRANSMETRO	C30	TRONCOALIMENTADOR - BARRANQUILLITA – CORDIALIDAD	SIN OPERAR
3710	TRANSMETRO	A41	EL CONCORDE	SIN OPERAR
3502	TRANSMETRO	A42	MALAMBO	SIN OPERAR
3911	TRANSMETRO	A62	SAN LUIS	SUSPENDIDA
3919	TRANSMETRO	A63	EL BOSQUE	SIN OPERAR
3920	TRANSMETRO	A72	PRADERA - LOS OLIVOS	SIN OPERAR
3908	TRANSMETRO	A75	BOSTON	SIN OPERAR
3910	TRANSMETRO	A76	LA PAZ - LOS OLIVOS	SIN OPERAR
3907	TRANSMETRO	A91	CORREDOR UNIVERSITARIO	SUSPENDIDA
3907_1	TRANSMETRO	A92	LA PLAYA	SUSPENDIDA
3921_1	TRANSMETRO	A84	COLISEO	SUSPENDIDA

Es notorio que transcurridos más de tres años de entrada en vigencia la Resolución 330 de 2010, los fundamentos de hecho que sirvieron de base para adoptar la decisión contenida en la misma no se han materializado, teniendo en cuenta que las Rutas alimentadoras A76, A73, A11 no entraron en operación y que la Ruta alimentadora A75 fue suspendida definitivamente por parte del operador del sistema masivo, por lo cual se hace necesario garantizar la prestación del servicio público de transporte a los usuarios de las comunidades peticionarias.

Que el artículo 91 del Código de procedimiento administrativo y de lo Contenciosos Administrativo establece:

“Pérdida de ejecutoriedad del acto administrativo. Salvo norma expresa en contrario, los actos administrativos en firme serán obligatorios mientras no hayan sido anulados por la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo. Perderán obligatoriedad y, por lo tanto, no podrán ser ejecutados en los siguientes casos:

1. Cuando sean suspendidos provisionalmente sus efectos por la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo.
2. Cuando desaparezcan sus fundamentos de hecho o de derecho.
3. Cuando al cabo de cinco (5) años de estar en firme, la autoridad no ha realizado los actos que le correspondan para ejecutarlos.
4. Cuando se cumpla la condición resolutoria a que se encuentre sometido el acto.

RESOLUCION METROPOLITANA No.

POR MEDIO DE LA CUAL SE RESUELVE UNA SOLICITUD DE REVOCATORIA DIRECTA PRESENTADA POR LA COMUNIDAD USUARIA DE LA RUTA 3, DENOMINADA: ESTUDIANTES – LOS ANDES”, SERVIDA POR LA COOPERATIVA TRANSPORTADORA DEL ATLANTICO LTDA “COOTRANTICO”, IDENTIFICADA CON EL NIT 890.103.260-0. Y SE DECLARA UNA PERDIDA DE EJECUTORIA DE UN ACTO ADMINISTRATIVO.

5. *Cuando pierdan vigencia*”. Negrillas y cursiva por fuera del texto legal.

En cuanto a la pérdida de fuerza ejecutoria del acto administrativo, la doctrina ha señalado: “*El fenómeno del decaimiento del Acto Administrativo también goza de regulación en su ordenamiento positivo. El artículo 66 numeral 2 establece dos hipótesis a través de las cuales un acto producido válidamente puede llegar a perder fuerza en el ámbito de la eficacia al desaparecer sus fundamentos de hecho o de derecho. La doctrina identifica precisamente estas circunstancias como las determinantes del decaimiento o muerte del Acto Administrativo por causas imputables a sus mismos elementos, en razón de circunstancias posteriores más no directamente relacionadas con la validez inicial del acto. El profesor Cintra do Amaral identifica el decaimiento como las modificaciones de orden legal que le retiran los fundamentos de validez a un acto que ha sido producido válidamente*”. (Jaime Orlando Santofimio Gamboa, Tratado de Derecho Administrativo, Tomo II. Universidad Externado de Colombia 1998).

Ahora bien, de acuerdo con lo establecido por el artículo 93 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, la revocatoria directa es una herramienta de la que pueden hacer uso tanto la Administración como el administrado, para que en sede gubernativa desaparezca del ordenamiento jurídico aquellos actos administrativos que estén en oposición a la Constitución Política o a la ley, que no estén conformes con el interés público o social o cuando con ellos se cause agravio injustificado a una persona. Es por tanto, un medio eficaz con el que cuentan los sujetos del procedimiento administrativo para remediar, sin acudir al aparato judicial, los yerros que puedan cometerse en el ejercicio de la Administración Pública.

Que el artículo 93 de la ley 1137 de 2011, estableció:

“Artículo 93. Causales de revocación. Los actos administrativos deberán ser revocados por las mismas autoridades que los hayan expedido o por sus inmediatos superiores jerárquicos o funcionales, de oficio o a solicitud de parte, en cualquiera de los siguientes casos:

1. *Cuando sea manifiesta su oposición a la Constitución Política o a la ley.*
2. *Cuando no estén conformes con el interés público o social, o atenten contra él.*
3. *Cuando con ellos se cause agravio injustificado a una persona.”*

Que la resolución que los solicitantes pretenden sea revocada, son actos administrativos que están sujetos a normas de orden público y, por lo mismo, a la prevalencia del interés general sobre el particular, de allí que se tenga reiterado por el Ordenamiento Jurídico, la Jurisprudencia y la Doctrina, tanto interno como comparado, que esos actos no confieren derechos adquiridos o perpetuos, sino provisionales o precarios, *iuris tantum*, en la medida que pueden reestructurarse o modificarse, la que de suyo está aparejada con las circunstancias de hecho que regulan, que de ordinario son cambiantes, pues usualmente pertenecen a los campos económicos, sociales, ecológicos y similares, como ocurre justamente con el servicio público de transporte.

En ese orden de ideas, en la medida en que un servicio público esté determinado o delimitado por el ámbito o jurisdicción de su territorio y su respectiva población, cabe decir que está a

POR MEDIO DE LA CUAL SE RESUELVE UNA SOLICITUD DE REVOCATORIA DIRECTA PRESENTADA POR LA COMUNIDAD USUARIA DE LA RUTA 3, DENOMINADA: ESTUDIANTES – LOS ANDES”, SERVIDA POR LA COOPERATIVA TRANSPORTADORA DEL ATLANTICO LTDA “COOTRANTICO”, IDENTIFICADA CON EL NIT 890.103.260-0. Y SE DECLARA UNA PERDIDA DE EJECUTORIA DE UN ACTO ADMINISTRATIVO.

cargo de este despacho el asegurar su prestación eficiente, ejecutando, políticas y condiciones para la prestación del referido servicio público todo ello con sujeción a la ley, que garanticen su efectividad, eficiencia, seguridad y adecuada prestación, dándole énfasis o prelación a los sistemas masivos del mismo y, consecuentemente, ejercer su inspección, vigilancia y control

Que una vez revisada la actuación administrativa objeto de la solicitud de revocatoria directa presentada por la comunidad usuaria de la ruta 3 Estudiantes – Los Andes, este despacho no observa causal de revocación directa alguna, máxime cuando nunca se dejó de prestar el servicio y la causal alegada por los peticionarios para tal declaratoria no se encuentran consagradas en la ley.

Que esta dirección al analizar todas las consideraciones señaladas ha llegado a la convicción que no existe causal de revocación directa, pues la actuación se surtió de acuerdo a lo normado en la constitución y la ley, y con la misma no se ha causado un agravio injustificado.

No obstante, esta Dirección observa que existe una causal de perdida de ejecución del acto administrativo, y procederá a declararla en la parte resolutive de este proveído. En consecuencia la Ruta servida por la Cooperativa **TRANSPORTADORA DEL ATLANTICO LTDA “COOTRANTICO”** denominada “RUTA 3 – ESTUDIANTES – LOS ANDES” se seguirá prestando. Sin que con ello se genere aumento de la capacidad transportadora fijada a la empresa COOTRANTICO, que ha venido sirviendo sus rutas con una capacidad global mínima de 122 y máxima 148 que se mantiene, la cual fue fijada para el cubrimiento de las rutas restantes.

Que los recorridos actuales de la ruta antes citada se mantienen según resolución 3038 de Diciembre 13 de 2006 del IDTT en harás de garantizar la movilidad de los pasajeros y se dictamina la necesidad de generar una evaluación para la zona de influencia que garantice la total cobertura del servicio de transporte en el estudio de restructuración contratado para revisar las rutas. Reestructurándose el código de identificación de la ruta, estableciéndose como código de identificación el **A18-4183**.

Que la decisión contenida en la Resolución No. 249 de fecha 31 de julio de 2013 denominada: “POR MEDIO DE LA CUAL SE LE ORDENA A LA SUBDIRECCIÓN TECNICA DE TRANSPORTE VERIFICAR LAS CONDICIONES DE OPERACIÓN EN MATERIA DE RECORRIDOS DE LAS RUTAS DE LAS EMPRESAS QUE PRESTAN EL SERVICIO PÚBLICO COLECTIVO DE TRANSPORTE DE PASAJEROS EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA Y SU AREA METROPOLITANA”, fue debidamente publicada y a la fecha se encuentra ejecutoriada.

En consideración a lo anterior el Área Metropolitana de Barranquilla a través de la Subdirección Técnica de Transporte, llevó a cabo una revisión del escenario actual, el cual hace parte integrante del presente acto administrativo, para identificar la situación antes mencionada:

Que lo que mueve a la Administración es el principio constitucional que el interés general prima sobre el particular y se pretende así, garantizar el correcto ejercicio de la administración pública para la expedición de actos administrativos que no resulten arbitrarios y, por contera, contrarios a los principios del Estado de derecho. Ello en virtud de que *toda autoridad tiene sus competencias definidas dentro del ordenamiento jurídico y debe ejercer sus funciones con*

RESOLUCION METROPOLITANA No.

406,13

POR MEDIO DE LA CUAL SE RESUELVE UNA SOLICITUD DE REVOCATORIA DIRECTA PRESENTADA POR LA COMUNIDAD USUARIA DE LA RUTA 3, DENOMINADA: ESTUDIANTES – LOS ANDES”, SERVIDA POR LA COOPERATIVA TRANSPORTADORA DEL ATLANTICO LTDA “COOTRANTICO”, IDENTIFICADA CON EL NIT 890.103.260-0. Y SE DECLARA UNA PERDIDA DE EJECUTORIA DE UN ACTO ADMINISTRATIVO.

sujeción al principio de legalidad, a fin de que los derechos e intereses de los administrados cuenten con la garantía de defensa necesaria ante eventuales vulneraciones de su derecho fundamental a poder tener acceso al servicio básico de transporte de pasajeros, como lo han venido manifestando un sinnúmero de usuarios que requieren diariamente de este servicio que cubra eficiente, cómoda y con garantía de su integridades física, el traslado a sus respectivos destinos, sin que con ello signifique que la decisión adoptada por la administración de eliminación de ruta haya sido equivocada y no lo fue porque está fundamentada en un estudio técnico que en su momento tenía garantizada la prestación del servicio hacia esos sectores con las Rutas del Sistema de Transporte Masivo que debían entrar a operar y que a la fecha no se han efectuado.

En mérito de las anteriores consideraciones, el Director del Área Metropolitana de Barranquilla, en uso de sus facultades constitucionales, legales y estatutarias,

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Deniéguese la solicitud de Revocatoria Directa de la resolución No. 330.10 de 2010, presentada por la comunidad usuaria de la ruta denominada “RUTA 3 – ESTUDIANTES – LOS ANDES”, servida por la Cooperativa **TRANSPORTADORA DEL ATLANTICO LTDA “COOTRANTICO”**, identificada con Nit. No. 890.103.260-0, en consideración a lo establecido en la parte motiva de este proveído.

ARTICULO SEGUNDO: Declárese la pérdida de la fuerza ejecutoria de la Resolución No. 330 de 2010, con base a lo establecido en el Numeral 2 del artículo 91 de la Ley 1437 de 2011, y de conformidad con lo expuesto en la parte considerativa del presente acto. En consecuencia manténgase el servicio de la “RUTA 3 – ESTUDIANTES – LOS ANDES” servida por la COOPERATIVA TRANSPORTADORA DEL ATLANTICO LTDA “COOTRANTICO”, identificada con el Nit. 890.103.260-0, asignándosele como código de identificación **A18-4183**.

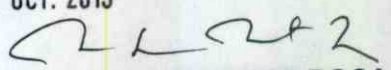
ARTÍCULO TERCERO: Notifíquese la presente resolución de acuerdo a lo consagrado en el artículo 67 y s.s. de la ley 1437 de 2011.

ARTÍCULO CUARTO: Contra lo resuelto en el artículo primero de esta providencia No proceden los recurso de la vía gubernativa, de acuerdo a lo consagrado en el artículo 95 de la ley 1437 de 2011.

ARTÍCULO QUINTO: Contra lo resuelto en el artículo Segundo de esta providencia procede Recurso de Reposición, de acuerdo a lo consagrado en el artículo 74 de la ley 1437 de 2011, el cual deberá interponerse dentro de la oportunidad legal establecida en el artículo 76 ibidem.

NOTIFIQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Barranquilla, a los 09 OCT. 2013


RICARDO RESTREPO ROCA
Director

Revisó Jurídicamente: Franco Fiorentino Posteraro-Secretario General.
Revisó Técnicamente: Luis Alfonso Pulido Pulido-Subdirector Técnico de Transporte.
Proyectó: Ernesto Camargo Vargas: Asesor Externo.